

تعريفات

المصرف	: مصرف قطر المركزي
المجلس	: مجلس إدارة المصرف
المحافظ	: محافظ مصرف قطر المركزي.
البنوك	: أي شخص معنوي مرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون ^١ ، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية والتنمية في الدولة.
البنوك الإسلامية	: البنوك المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون [*] ، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية والتنمية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
البنوك المتخصصة	: البنوك المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون [*] ، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية والتنمية، بصورة أساسية في قطاعات اقتصادية محددة.
الأعمال المصرفية	: قبول الودائع والأموال الأخرى القابلة للاسترداد، ومنح التسهيلات الائتمانية، وخصم الأوراق المالية وشراؤها وبيعها، والمتاجرة في أدوات النقد والمال والصرف الأجنبي والمعادن الثمينة، وإصدار الشيكات وبطاقات الائتمان وأدوات الدفع الأخرى، وإصدار الضمانات والالتزامات، وأي أعمال أخرى يحددها المصرف.
أعمال التمويل الإسلامية	: عمليات التمويل التي تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مثل التمويل بالمربحة والمساومة والمضاربة والمشاركة المتناقصة والإستصناع وأي عمليات تمويل إسلامية أخرى سواء كان ذلك قصير أو متوسط أو طويل الأجل، وسواء كان مباشر أو غير مباشر عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية، وإصدار الصكوك بما في ذلك جميع أنواع التسهيلات التمويلية المباشرة وغير المباشرة سواء للأفراد أو للقطاعات المالية والاقتصادية الأخرى أو للدول بما في ذلك تمويل المشاريع والتجارة الخارجية وغيرها من أغراض التمويل.
الأعمال الاستثمارية	: الاستثمار للغير، وممارسة الوساطة والوكالة المالية، وترتيب الاكتتاب العام، وتقديم خدمات الحفظ والأمان، والاشتراك في إصدار الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، والاتجار في أدوات النقد والمال والصرف الأجنبي والمعادن الثمينة وتقديم الاستشارات بشأن أسواق رأس المال والخدمات المتصلة بدمج وشراء وبيع الشركات، وأي أعمال أخرى يحددها المصرف.
العملاء	: الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الخاصة، أو المؤسسات والأجهزة الحكومية.
الشخص ^٢	: الشخصي الطبيعي أو المعنوي، حسب الأحوال.

^١ قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢^٢ التعريف حسب ما ورد في المادة (١) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢

- العميل^٢** : كل شخص طبيعي أو معنوي يتلقى أو يتعامل في إحدى الخدمات المالية، مع إحدى المؤسسات المالية، كما يعتبر عميلاً كل من شرع في تلقي أو التعامل في إحدى الخدمات المالية مع المؤسسات المالية.
- تمويل المراجحات الدولية في السلع والمعادن** : التمويل الإسلامي الذي يتم عن طريق السوق الدولية لعمليات شراء السلع والمعادن بأسلوب المراجعة سواء عن طريق مصارف دولية أو بواسطة وكلاء في الخارج مقابل ضمانات مصرفية.
- الحكومة** : تشمل جميع وزارات الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها إدارياً ومالياً.
- المؤسسات الحكومية** : المؤسسات أو الهيئات المملوكة بالكامل للدولة ومستقلة مالياً وإدارياً ولها موازناتها الخاصة.
- المؤسسات شعبة الحكومية** : المؤسسات التي تساهم فيها الدولة بنسبة ٥٠% فأكثر.
- الوحدات الخارجية** : أي شركة استثمارية، أو فرع لشركة استثمارية أجنبية، وأي بنك أو فرع لبنك قطري أو أجنبي، مرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون*، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية أو الاستثمارية في الدولة، دون تلقي الودائع.
- مكاتب التمثيل** : المكاتب التي يقتصر نشاطها على تمثيل البنوك وشركات الاستثمار الأجنبية في الدولة، دون أن يكون لها تلقي الودائع أو مزاولة الأعمال المصرفية أو الاستثمارية أو أعمال الصرافة.
- قانون المصرف** : قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢.
- المؤسسات الاستشارية** : المؤسسات التي تقدم الاستشارات في الأوراق المالية أو أي أدوات استثمارية أو مالية أخرى، ويُرخّص لها من قبل المصرف.
- النقد** : الأوراق والمسكوكات النقدية والنقد الرقمي، وغيرها من الأدوات النقدية التي يصدر به قرار من المصرف.
- الخدمات المالية** : الأعمال التي تقدمها المؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات المالية الإسلامية، ويصدر بتحديدها وتنظيم تقديم كل منها، قرار من المصرف.
- الودائع** : مبالغ تودع بفائدة أو بعائد أو بدونهما بعد الاتفاق على سدادها عند الطلب أو لأجل أو في الأحوال التي يتفق عليها، وتشمل الودائع المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- المعلومات الائتمانية** : المعلومات المتعلقة بجدارة الشخص الائتمانية وسمعته، وفقاً لما تحدده اللوائح والقرارات الصادرة من المصرف.
- المؤسسات المالية** : أي بنك أو شركة تأمين أو إعادة تأمين أو استثمار أو تمويل أو صرافة أو مكتب تمثيل أو وحدة خارجية، وغيرها من المؤسسات المالية التي يصدر بتحديدها وتنظيم أعمالها قرار من المصرف، ويُرخّص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية وأعمال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والتمويل والصرافة، وغيرها من الأعمال

^٢ التعريف حسب ما ورد في المادة (١) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢

والخدمات والأنشطة المالية التي يحددها المصرف.

المؤسسات المالية الإسلامية : البنوك، وشركات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والتمويل، وغيرها من المؤسسات المالية التي يصدر بتحديداتها وتنظيم أعمالها قرار من المصرف، ويُرخّص لها وفقاً لأحكام هذا

القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية وأعمال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والتمويل وغيرها من الأعمال والخدمات والأنشطة المالية التي يحددها المصرف، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

قاعدة رأس المال : أولاً: للبنوك الوطنية؛

يهدف توحيد المفاهيم والقياس فيما بين البنوك بشأن طريقة احتساب قاعدة رأس المال والمنسوب إليها السقوف الإشرافية، فقد تقرر أن تكون قاعدة رأس المال المتخذة أساساً لاحتساب جميع سقوف الإنكشافات والتركيزات والنسب الإشرافية على النحو المبين أدناه:

— قاعدة رأس المال = [رأس المال والاحتياطيات (CET1) على المستوى المجمع كما في الميزانية الربع سنوية والسنوية المراجعة/المدققة من مراقب الحسابات] + [الأدوات المؤهلة لرأس المال الإضافي (AT1) بما لا يجاوز السقف المحدد لها من المصرف المركزي] - [إجمالي الموجودات غير الملموسة] بما في ذلك الشهرة.

— تطبق هذه القاعدة الرأسمالية المجمعة (Consolidated) عند احتساب جميع النسب وسقوف التركيزات الرقابية التي تقاس على قاعدة رأس المال، باستثناء نسبة كفاية رأس المال فتُحتسب وفقاً لتعليمات كفاية رأس المال.

— تطبق هذه القاعدة الرأسمالية المجمعة في احتساب السقوف والنسب الرقابية على جميع المستويات، بما في ذلك البنك داخل دولة قطر (Local)، والبنك وفروعه خارج دولة قطر (Solo)، والبنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر (Consolidated).

ثانياً: لفروع البنوك الأجنبية؛

١. تتكون قاعدة رأس المال المتخذة أساساً لاحتساب سقوف التركيزات والنسب

الإشرافية من التالي:

- إجمالي حساب رأس المال كما في البيان المالي الشهري (بند ٢٠٩).
- يخصم منه صافي القيمة الموجبة لاحتياطي القيمة العادلة (بند ٢٠٩.٦).
- ٢. عند حساب سقوف ونسب تركيزات الاستثمارات التي يعاد تقييمها بالقيمة العادلة يجب أن يتم احتساب الاستثمارات بقيمتها الدفترية المدرجة بالبيان المالي الشهري (قيمتها العادلة) مقابل أخذ القاعدة الرأسمالية بالكامل وفقاً

^٤ التعميم رقم ٢٠٢٢/١١ تاريخ ٢٠٢٢/٣/٧ (إلى جميع البنوك الوطنية).

^٥ التعميم رقم ٢٠١٣/٨٦ تاريخ ٢٠١٣/١٠/٨ (إلى جميع البنوك). ملاحظة: يتم تعميم هذا التعميم على فروع البنوك الأجنبية فقط حيث صدر تعميم رقم ٢٠٢٢/١١ عدل تعريف قاعدة رأس المال للبنوك الوطنية كما ورد في البند "أولاً".

لبند (٢٠٩) بذات البيان (دون خصم صافي احتياطي القيمة العادلة الموجبة).
أما الاستثمارات التي لا يعاد تقييمها بالقيمة العادلة (مثل الاستثمارات في
الشركات التابعة والشركات الزميلة وأي استثمارات أخرى) فيتم احتساب
قاعدة رأس المال لها وفقاً للفقرة (١) أعلاه.

أفراد العائلة : الزوجة، أو الزوج، والأولاد والبنات القصر (الذين لم يبلغوا سن ١٨ سنة) وغير القصر